

Urheberrecht

Ursula Uttinger

Informatik

FH Zentralschweiz



Lernziele

Die Teilnehmenden

- kennen die Gründe, weshalb es Immaterialgüterrecht gibt und besonders den Schutzzumfang des Urheberrechts
- verstehen, was ein urheberrechtliches Werk ausmachen
- Wissen unter welchen Umständen das Urheberrecht entsteht und endet

Überblick

Immaterialgüterrechte & ähnliche Schutzrechte

Gewerblicher Rechtsschutz i.w.S.

Registerrechte

Wettbewerb

UWG:
Schutz von
Kennzeichen
und Ausstat-
tung

KG:
Schutz
des freien
Wettbe-
werbes

Know-how

OR/URG:
Schutz von
Geschäfts- &
Fabrikations-
geheimnissen

Technik

PatG:
Schutz von
Erfindungen

Design

DesG::
Schutz von
Gestaltungen

Kennzeichen

MSchG:
Marken und
Herkunfts-
Angaben

OR:
Firmenschutz

Kunstwerke

URG:
Schutz des
künstlerischen
Schaffens



Patentrecht

Technische
Erfindungen



Markenrecht

Kennzeichen



Designrecht

Gestaltung von
Produkten



Urheberrecht

Geistig
individuelle
Schöpfung

Erwerb des Urheberrechts

Formlos, durch Werkschöpfung (also keine Registrierung erforderlich, auch kein Anbringen eines ©-Zeichens)

Urheber/in ist **immer natürliche Person**, **Verwertungsrechte** können aber an juristische Person übertragen werden (wobei Persönlichkeitsrecht bei Urheber/in bleibt, vor allem im Rahmen des Rechts auf Namensnennung und des Rechts gegen „Entstellung“)

URG

Werksbegriff: Werke sind, unabhängig von ihrem Wert oder Zweck, **geistige Schöpfungen** der Literatur und Kunst, die **individuellen Charakter** haben

Geistige Schöpfungen der Literatur oder Kunst, die individuellen Charakter aufweisen

- Ausdruck des **menschlichen Willens**
- mindestens flüchtige Materialisierung: keine abstrakte Ideen/Konzepte geschützt, sondern die wahrnehmbare konkrete Umsetzung in einem (oder mehreren) Werkexemplaren
- Individueller Charakter: Originalität/statistische Einmaligkeit (vom Gestaltungsspielraum der schöpfenden Person abhängig) → Schöpfungshöhe erreicht

Individualität



- Das geschützte Objekt muss **Merkmale** aufweisen, die es in ausreichender Weise von andern **unterscheidet**.
- Diese Voraussetzung ist dann erfüllt, wenn ein Objekt in der gleichen Form **bisher nicht existiert** hat ...
- und voraussichtlich nicht noch einmal gleichartig geschaffen werden wird (**statistische Einmaligkeit**).

Werke

Studieren Sie die Art. 2 - 5

Spezialfälle: Fotografie und Computerprogramm

- Ausdruck menschlichen Willens ($\neq$ Wildkamas)as)
- Wiedergabe dreidimensionaler Objekte
- Aber: kein individueller Charakter erforderlich
- Schutz am Source-Code, wenn dieser individuellen Charakter hat;
- Im Allgemeinen kein Schutz einzelner Algorithmen – es sei denn: sie sind genügend originell; aber: einem abstrakten Algorithmus fehlt meist mangels ausreichender individueller «Formgebung» hingegen der urheberrechtlich notwendige Werkcharakter.“ (Rolf H. Weber)
- Verwendungsbefugnisse an einem Computerprogramm, das bei der Erfüllung arbeitsvertraglicher Pflichten geschaffen wurde, stehen der Arbeitgeberin zu
- Zulässigkeit der Entschlüsselung von Schnittstelleninformationen für Interoperabilität mit unabhängig entwickelten Programmen bei nicht unzumutbarer Beeinträchtigung des Rechteinhabers

Exkurs Open Source Software

Gegensatz zu proprietärer Software (Anwender kennt Source Code nicht und darf Software weder kopieren noch ändern)

OSS: Offenlegung des Sourcecodes, freie Weitergabe und Weiterentwicklung → Da es keinen Preiswettbewerb gibt, entsteht ein Qualitätswettbewerb

Relevanz von Haftungsausschlüssen

Achtung Copyleft (= Lizenzierungsmodell = Lizenznehmer ist verpflichtet, jegliche Bearbeitung des Werks (z. B. Erweiterung, Veränderung) unter die Lizenz des ursprünglichen Werks zu stellen

Vgl. auch Open Source und Bundesverwaltung

Individueller Charakter?



<https://mit-haerzbluet.ch/produkt/feuerring-d120/>

Diskutieren Sie untereinander, ob dieser „Feuerring“ für den bereits ein Patent eingetragen wurde, ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist?

Diskussion

- Muss ich das Copyright-Symbol © in mein Werk einfügen, um es zu schützen?
- Ist ein Bild von einer Überwachungskamera ein geschütztes Werk?
- Müssen sich Urheber auf einem Werk als solche zu erkennen geben?
- Kann ein Domainname ein urheberrechtlich geschütztes Werk sein?
- Kann ich ein Lied covern ohne Zustimmung des Urhebers?
- Kann ich ein Theaterstück parodieren?

Urheberrechte

Urheberpersönlichkeitsrechte

- **Recht auf Erstveröffentlichung (Art. 9.2 URG)**
- **Recht auf Anerkennung der Urheberschaft (Art. 9.1 URG)**
- **Recht auf Werkintegrität (Art. 11 URG)**

Verwendungsrechte

- **Vervielfältigungsrecht**
- **Verbreitungsrecht**
- **Recht auf öffentliche Wahrnehmbarmachung**
- **Senderechte**
- **Weitersenderechte**
- **Vermieten von Computerprogrammen**
- **Bearbeitungsrecht**

Schranken Urheberrecht – URG 19 – 28

Eigengebrauch

Schulgebrauch: Auszüge

Entschlüsselung von Computerprogrammen

Verwaiste Werke

Zitate

Artikel in Medialex

Urheberrecht für Vereine

Revision URG - Kurzzusammenfassung

Art. 19 URG – Eigengebrauch

¹ Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden. Als Eigengebrauch gilt:

- a. jede Werkverwendung im persönlichen Bereich und im Kreis von Personen, die unter sich eng verbunden sind, wie Verwandte oder Freunde;
- b. jede Werkverwendung der Lehrperson für den Unterricht in der Klasse;
- c. das Vervielfältigen von Werkexemplaren in Betrieben, öffentlichen Verwaltungen, Instituten, Kommissionen und ähnlichen Einrichtungen für die interne Information oder Dokumentation.

² Wer zum Eigengebrauch berechtigt ist, darf unter Vorbehalt von Absatz 3 die dazu erforderlichen Vervielfältigungen auch durch Dritte herstellen lassen; als Dritte im Sinne dieses Absatzes gelten auch Bibliotheken, andere öffentliche Institutionen und Geschäftsbetriebe, die ihren Benützern und Benutzerinnen Kopiergeräte zur Verfügung stellen.

Art. 19 URG – Eigengebrauch

³ Ausserhalb des privaten Kreises nach Absatz 1 Buchstabe a sind nicht zulässig:

- a. die vollständige oder weitgehend vollständige Vervielfältigung im Handel erhältlicher Werkexemplare;
- b. die Vervielfältigung von Werken der bildenden Kunst;
- c. die Vervielfältigung von graphischen Aufzeichnungen von Werken der Musik;
- d. die Aufnahme von Vorträgen, Aufführungen oder Vorführungen eines Werkes auf Ton-, Tonbild- oder Datenträger.

⁴ Dieser Artikel findet keine Anwendung auf Computerprogramme.

Art. 20 URG Vergütung für Eigengebrauch

¹ Die Werkverwendung im privaten Kreis gemäss Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a ist unter Vorbehalt von Absatz 3 vergütungsfrei.

² Wer zum Eigengebrauch nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b oder Buchstabe c oder wer als Drittperson nach Artikel 19 Absatz 2 Werke auf irgendwelche Art vervielfältigt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin hierfür eine Vergütung.

³ Wer Leerkassetten und andere zur Aufnahme von Werken geeignete Ton- und Tonbildträger herstellt oder importiert, schuldet dem Urheber oder der Urheberin für die Werkverwendungen nach Artikel 19 eine Vergütung.

⁴ Die Vergütungsansprüche können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden.

Art. 25 URG: Zitate

¹ Veröffentlichte Werke dürfen zitiert werden, wenn das Zitat zur Erläuterung, als Hinweis oder zur Veranschaulichung dient und der Umfang des Zitats durch diesen Zweck gerechtfertigt ist.

² Das Zitat als solches und die Quelle müssen bezeichnet werden. Wird in der Quelle auf die Urheberschaft hingewiesen, so ist diese ebenfalls anzugeben.

Diskussion

Auf eine Webseite wird eine Präsentation hochgeladen, bei der aus Versehen das folgende Bild abgebildet ist, das direkt aus der Google-Bildersuche reinkopiert wurde. Mit einem Abmahnschreiben verlangt ein deutscher Rechtsanwalt unter anderem EUR 3'000 Schadenersatz. Wie ist die Rechtslage?



Schutzdauer

Allgemein: 70 Jahre nach Tod

Fotographie und Computerprogramme: 50 Jahre nach Tod

Miturheber: bis „der letzte“ verstorben ist plus Schutzdauer

Unbekannte Urheber: Schutzdauer ab Entstehung

Berechnung: vom 31. Dezember des Jahres des massgebenden Ereignisses

Urheberrecht und Arbeitsrecht – URG 17

Wird in einem Arbeitsverhältnis bei Ausübung dienstlicher Tätigkeiten sowie in Erfüllung vertraglicher Pflichten ein Computerprogramm geschaffen, so ist der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin allein zur Ausübung der ausschliesslichen Verwendungsbefugnisse berechtigt.

Empfehlung: Vertragliche Regelung

- Urheberrecht: ausschliessliche Verwendungsbefugnisse an Computerprogrammen stehen von Gesetzes wegen Arbeitgeber zu (Art. 17 UrG)

Patentrecht:

- Erfindungen, welche bei Ausübung einer dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung vertraglicher Pflichten geschaffen werden, gehören von Gesetzes wegen dem Arbeitgeber (Art. 332 Abs. 2 OR)
- Sofern schriftlich vereinbart: Meldepflicht an Arbeitgeber Erfindungen, welche in Ausübung einer dienstlichen Tätigkeit aber nicht in Erfüllung vertraglicher Pflichten geschaffen werden (innert sechs Monaten kann Arbeitgeber Übertragung verlangen)
- Arbeitsfremde Erfindungen stehen dem Angestellten zu

Sonderregelungen Software

- Art. 10 Abs. 3 URG: Ausschliessliches Recht zur Vermietung
- Art. 12 Abs. 2 URG: Erschöpfung, nur Weiterveräußerung oder Gebrauch
- (Art. 13a: Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken)
- Art. 17 URG: Der Arbeitgeber hat ein Recht an den Programmen
- Art. 19 Abs. 4 URG: Kein Eigengebrauch
- Art. 21 URG: Entschlüsselung von Computerprogrammen
- Art. 24 URG: Sicherungskopie
- Art. 29 URG: Schutzdauer von 50 Jahren
- Art. 39 a ff: Schutz von technischen Massnahmen und von Informationen für die Wahrnehmung der Rechte
- Art. 39 d: Pflicht der Betreiber von Internet-Hosting-Diensten, die von Benützern und Benutzerinnen eingegebene Informationen speichern

Art. 21 URG: Computerprogramme

¹ Wer das Recht hat, ein Computerprogramm zu gebrauchen, darf sich die erforderlichen Informationen über Schnittstellen zu unabhängig entwickelten Programmen durch Entschlüsselung des Programmcodes beschaffen oder durch Drittpersonen beschaffen lassen.

² Die durch Entschlüsselung des Programmcodes gewonnenen Schnittstelleninformationen dürfen nur zur Entwicklung, Wartung sowie zum Gebrauch von interoperablen Computerprogrammen verwendet werden, soweit dadurch weder die normale Auswertung des Programms noch die rechtmässigen Interessen der Rechtsinhaber und -inhaberinnen unzumutbar beeinträchtigt werden.

Pflicht der Betreiber von Internet-Hosting-Diensten, die von Benützern und Benutzerinnen eingegebene Informationen speichern - Art. 39 d URG

¹ Der Betreiber eines Internet-Hosting-Dienstes, der von Benützern und Benutzerinnen eingegebene Informationen speichert, ist verpflichtet zu verhindern, dass ein Werk oder ein anderes Schutzobjekt Dritten mithilfe seines Dienstes erneut widerrechtlich zugänglich gemacht wird, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- a. Das Werk oder das andere Schutzobjekt wurde bereits über denselben Internet-Hosting-Dienst Dritten widerrechtlich zugänglich gemacht.
- b. Der Betreiber wurde auf die Rechtsverletzung hingewiesen.
- c. Der Internet-Hosting-Dienst hat eine besondere Gefahr solcher Rechtsverletzungen geschaffen, namentlich durch eine technische Funktionsweise oder eine wirtschaftliche Ausrichtung, die Rechtsverletzungen begünstigt.

² Der Betreiber muss diejenigen Massnahmen ergreifen, die ihm unter Berücksichtigung der Gefahr solcher Rechtsverletzungen technisch und wirtschaftlich zuzumuten sind

Rechtsschutz

Zivilrechtlicher Schutz

Art. 61 - 66 URG

- Feststellungsklage
- Leistungsklagen
- Einziehung im Zivilverfahren
- Vorsorgliche Massnahmen
- Veröffentlichung des Urteils

Für Schadenersatz und Genugtuung gilt das Obligationenrecht, insbesondere Art. 41 und 97 OR

Strafrechtlicher Schutz

Art. 67 URG

- Antragsdelikt
- Officialdelikt bei Gewerbsmässigkeit

Art. 68 URG

Art. 69 - 73 URG weitere Bestimmungen

Ergänzend UWG und DSG beachten

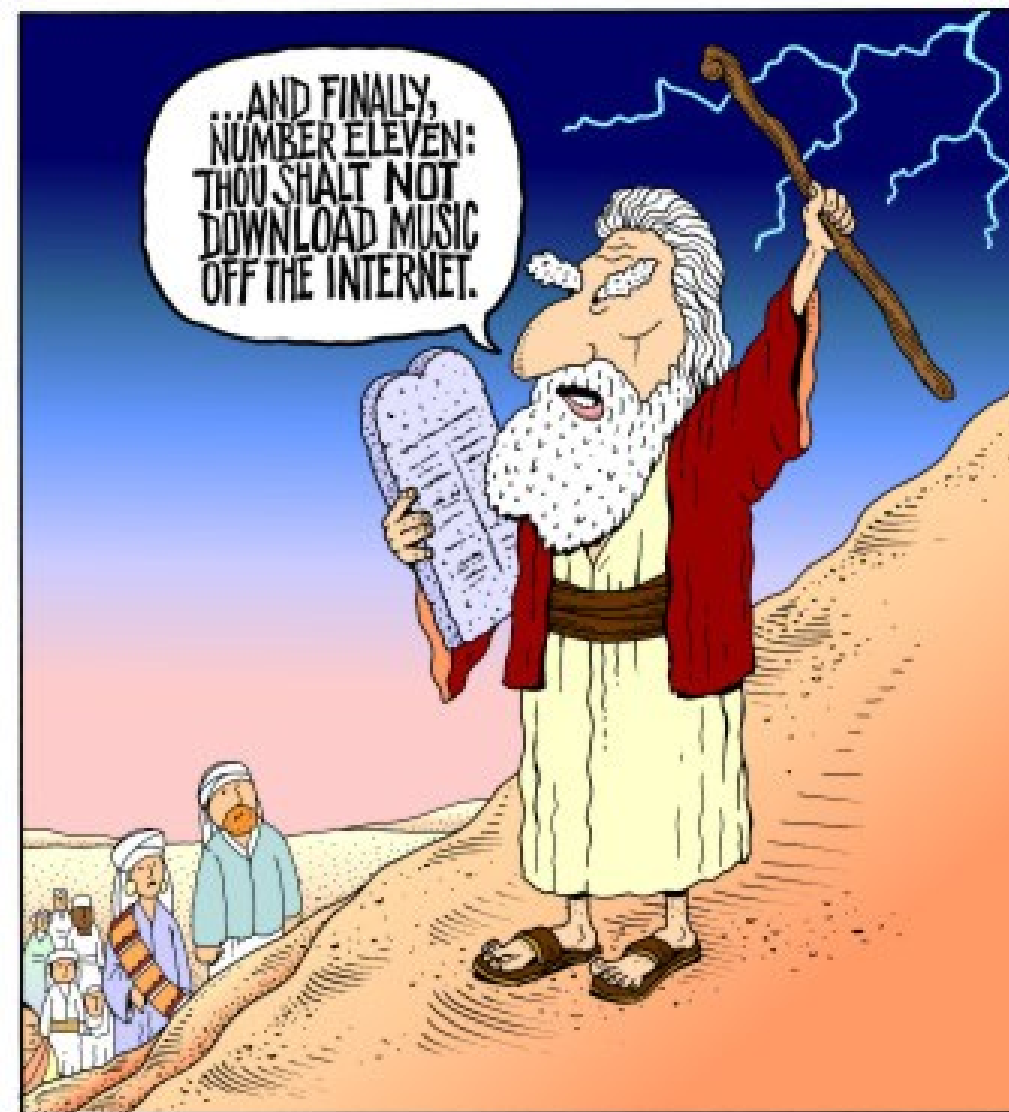
Verwertungsgesellschaften

IGE

- **ProLitteris** für die Verwertung der Rechte an Literatur, Fotografie und bildender Kunst;
- **Société Suisse des Auteurs (SSA)** für die Verwertung der Rechte an wort- und musikdramatischen Werken und audiovisuellen Werken;
- **Suisa** für die Verwertung der Rechte an musikalischen, nicht theatralischen Werken;
- **Suissimage** für die Verwertung der Rechte an audiovisuellen Werken;
- **Swissperform** für die Verwertung verwandter Schutzrechte.

Eigengebrauch - Download Musik ja, aber...

<https://www.e-commerce-guide.admin.ch/ecommerce/de/home/waren-dl/download.html>



Urheberrecht im Internet

Download, Kopieren, Scannen – Achtung: Urheberrecht

Nichtstun des Urhebers ist nicht Zustimmung

Darum: Ohne ausdrückliche Zustimmung des Urhebers keine Werke verwenden!

Urheberrecht ergänzt durch Recht am eigenen Bild.

Verwendung von Bild = Persönlichkeitsverletzung

Lösungen

Urteil des Bundesgerichts 4A_472/2021, 4A_482/2021 v. 17.6.2022

- Werk der angewandten Kunst bejaht
- Anforderungen an die Individualität hängen vom Spielraum ab, der für die individuelle Gestaltung zur Verfügung steht – je geringer dieser ist, desto eher ist Individualität zu bejahen
- Diktiert der Gebrauchszweck die Gestaltung durch vorbekannte Formen derart, dass für individuelle oder originelle Merkmale praktisch kein Raum bleibt, liegt aber ein rein handwerkliches Erzeugnis vor
- Patent kann sich auf die Form auswirken, was aber dann nicht gegen ein urheberrechtliches Werk spricht, wenn die technischen Vorgaben des Patents jeglichen Spielraum auflösen

Diskussion

- Muss ich das Copyright-Symbol © in mein Werk einfügen, um es zu schützen?

Nein

- Ist ein Bild von einer Überwachungskamera ein geschütztes Werk?

Nein, weil kein Ausdruck des menschlichen Willens

- Müssen sich Urheber auf einem Werk als solche zu erkennen geben?

Nein, die Angabe führt aber zur rechtlichen Vermutung, dass genannte Person Urheber/in ist

- Kann ein Domainname ein urheberrechtlich geschütztes Werk sein?

Nein, Schöpfungshöhe in aller Regel nicht erreicht

- Kann ich ein Lied covern ohne Zustimmung des Urhebers?

Diskussion

- Kann ich ein Lied covern ohne Zustimmung des Urhebers?

Ja - **Covers darf man spielen und aufnehmen, ohne die Urheber um Erlaubnis zu fragen.** Da der Song nicht verändert wird, bleiben alle Rechte beim/bei der ursprünglichen Urheber/in. Er/sie hat auch Anspruch auf Entgelt, wenn die Cover-Version verkauft oder aufgeführt wird.

- Kann ich ein Theaterstück parodieren?

Ja - Gemäss Art. 11 Abs. 3 URG ist die Verwendung bestehender Werke zur Schaffung von Parodien oder mit ihnen vergleichbaren Abwandlungen des Werks zulässig. Die Veröffentlichung einer **Parodie** bedarf keiner Bewilligung des Urhebers, darf aber dessen Werk nicht böswillig entstellen

Diskussion

Auf eine Webseite wird eine Präsentation hochgeladen, bei der aus Versehen das folgende Bild abgebildet ist, das direkt aus der Google-Bildersuche reinkopiert wurde. Mit einem Abmahn schreiben verlangt ein deutscher Rechtsanwalt unter anderem EUR 3'000 Schadenersatz. Wie ist die Rechtslage?



Nach Schweizer Urheberrecht muss eine Fotografie Ausdruck menschlichen Willens sein, braucht aber (seit 2020) keinen individuellen Charakter mehr, um als Werk zu gelten

- Freie Erhältlichkeit von Bildmaterial auf dem Internet bedeutet nicht, dass keine Urheberrechte daran bestehen
- Inhaber des Urheberrechts ist berechtigt, die Verwendung eines Werkes zu untersagen
- Verletzungen des Urheberrechts berechtigten in vielen Rechtsordnungen (auch der Schweiz) zur Forderung von Schadenersatz; Urheberrechtsverletzungen können mitunter auch strafrechtlich sanktioniert werden
- Lösung in diesem Fall (wahrscheinlich): konkrete Verhandlungen, um Betrag zu reduzieren – die Motivation zur gerichtlichen Durchsetzung mag auf der Gegenseite beschränkt sein, darf aber selten komplett ignoriert werden (auch nicht in internationalen Verhältnissen)

